

Code d'éthique des banques et fenêtres participatives¹⁴⁷

Préambule

Considérant les dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant notamment l'activité des établissements agréés à exercer à titre de profession habituelle les activités du Titre III de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, le Dahir 1.03.300 relatif à la réorganisation du Conseil Supérieur des Ouléma, la loi 03-77 relative à la communication audiovisuelle ainsi que la loi 104-12 relative à la liberté des prix et à la concurrence ;

Considérant la volonté de Bank Al-Maghrib et des banques et fenêtres participatives de promouvoir le marché bancaire participatif et veiller à sa réputation.

Les banques et fenêtres participatives, ci-après désignées « établissements », conviennent, en concertation avec Bank Al-Maghrib de se doter d'un Code d'éthique et de bonne conduite.

1/ Objet

Le présent Code d'éthique et de bonne conduite, dénommé ci-après « le Code », a pour objet de définir les règles et principes éthiques que les banques et fenêtres participatives doivent observer en vue de garantir un développement sain de l'activité bancaire participative.

2/ Champ d'application

2.1 Le présent Code s'applique aux dirigeants et personnel des banques et fenêtres participatives.

On entend par dirigeants, les membres des organes d'administration et de direction.

On entend par personnel ou agent, tout agent statutaire, titulaire ou stagiaire de quelque rang ou position que ce soit, au sein de l'établissement ;

2.2 Les dirigeants et agents cessent d'être soumis au présent Code à compter du jour de la cessation de leur mandat ou fonction au sein de l'établissement. Ils demeurent toutefois soumis aux dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de réserve ;

2.3. Les règles énoncées dans le présent Code sont des règles minimales que les organes d'administration et de direction peuvent renforcer au sein de leur établissement dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

3/ Politique de communication

3.1 Globalement, la communication des banques et fenêtres participatives ne doit pas contenir des éléments de discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité, de la religion et de critères d'handicap physique ou mental ;

3.2 Toute publicité ou forme de communication doit respecter les principes de la concurrence loyale.

Les éventuels éléments de comparaison doivent s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement.

Les messages formulés doivent éviter toute terminologie de nature à induire en erreur et/ou susceptible de nuire aux banques et fenêtres participatives concurrentes ou aux banques conventionnelles, le cas échéant ;

¹⁴⁷ Adopté par les Banques et Fenêtres participatives, sous l'égide de Bank Al Maghrib, le 1^{er} Mars 2021.

Les dirigeants et agents des banques et fenêtres participatives doivent s'abstenir de se prononcer sur la conformité d'une autre banque de la place aux avis du Conseil Supérieur des Ouléma, de dénigrer un confrère et de porter un jugement ou une appréciation y compris lors des manifestations publiques sur les avis et opinions émis par le Conseil Supérieur des Ouléma.

3.3. Les dirigeants et agents relevant des banques et fenêtres participatives doivent s'abstenir d'émettre des avis ou opinions à caractère chariatique, quel qu'en soit la forme ou le support. Ils doivent faire abstraction, dans l'exercice de leur fonction, de leurs convictions personnelles et doivent s'en tenir aux avis du Conseil Supérieur des Ouléma dans leur argumentation et échanges avec leurs partenaires notamment les clients et confrères ;

3.4 Les banques et fenêtres participatives doivent sensibiliser leurs agents à la nécessité d'adopter un discours neutre lors des manifestations publiques au sujet de la conformité aux avis du Conseil Supérieur des Ouléma de leur banque ou des autres acteurs de la place. Elles doivent s'interdire de porter un jugement ou une appréciation sur les avis et opinions émis par le Conseil Supérieur des Ouléma ;

3.5 Les établissements et agents doivent éviter tout comportement susceptible de nuire à leur image et à celle de l'industrie de la finance participative notamment à travers des commentaires publics, publiés notamment sur les réseaux sociaux ;

3.6 Les banques et fenêtres participatives adoptent une politique de communication et de sensibilisation du public et de la clientèle afin de lever certains stéréotypes erronés sur la finance participative notamment la gratuité des services et produits et l'absence de risques.

4/ Relations avec le Conseil Supérieur des Ouléma

4.1 Le canal de Bank Al-Maghrib en tant que régulateur du secteur bancaire constitue le seul canal d'interaction avec le Conseil Supérieur des Ouléma et ce, conformément au Dahir 1.03.300 relatif à la réorganisation du Conseil Supérieur des Ouléma tel que modifié et complété ;

4.2 S'agissant des questions relatives à la finance participative, les banques et fenêtres participatives et leurs agents :

- s'abstiennent de saisir ou consulter collectivement ou individuellement un ou plusieurs membre(s) du Conseil Supérieur des Ouléma, même officieusement;
- ne doivent pas se prévaloir des opinions personnelles des membres du Conseil Supérieur des Ouléma pour jeter le discrédit sur les autres établissements bancaires de la place.

5/ Secret professionnel et obligation de réserve

5.1 Les dirigeants et agents sont liés, dans le cadre de leur fonction, par l'obligation du secret professionnel et de réserve. Ils s'interdisent de divulguer ou de communiquer toute information ou fait relatif au processus de validation des produits et d'interaction avec le Conseil Supérieur des Ouléma dont ils disposent ou auquel ils ont eu accès du fait de leur fonction et qui n'a pas été rendu public par les parties autorisées à le faire ;

5.2 En dehors du cadre de leurs responsabilités professionnelles, les dirigeants et agents relevant des banques et fenêtres participatives doivent éviter lors des débats publics portant sur des sujets pouvant être raisonnablement considérés comme liés à l'activité bancaire participative, d'exprimer publiquement et ce, quel que soit le support et les moyens utilisés à cet effet, des propos de nature à ternir l'image ou la réputation de l'industrie bancaire participative.

6/ Politique de concurrence et des prix

Les établissements s'engagent à adopter une politique de prix reflétant les coûts des intrants et risques liés à leur activité et de répondre aux impératifs de pérennité et de profitabilité de l'activité sur les court, moyen et long terme.

7/ Diffusion et mise en œuvre

7.1 Les établissements s'engagent à diffuser le présent Code auprès de leurs collaborateurs et le cas échéant, de toutes les filiales ou entités liées opérant dans le domaine de la finance participative et faire en sorte qu'il soit strictement respecté ;

7.2 Les organes d'administration et de direction des établissements prennent les mesures nécessaires au respect des dispositions du présent Code au sein de leur établissement et veillent à mener régulièrement les actions de sensibilisation nécessaires à cet égard.

8/ Comité de suivi

8.1 Un comité de suivi, composé des représentants de Bank Al-Maghrib, du Groupement Professionnel des Banques du Maroc et des banques et fenêtres participatives veillera à l'application et à l'amélioration des dispositions du présent code.

8.2 Les établissements signalent par tout moyen au comité de suivi toute pratique contraire aux dispositions du présent Code, susceptible de porter atteinte aux intérêts de la clientèle, de la profession et du marché.